МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 07 дугаар сарын 07 № 07/42 Улаанбаатар хот

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА О.ПҮРЭВДОРЖ ТАНАА

Комиссоос Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтийг үнэлэх, хяналт шалгалт хийх, олон нийтэд хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, эрх, эрх чөлөө зөрчсөн талаарх өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах, төрийн байгууллага, албан тушаалтнуудын хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, Комиссын үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд сурталчлахад чиглэсэн Хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээг 2025 оны 05 дугаар сарын 20, 21-ний өдрүүдэд Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд зохион байгуулсан.

Нээлттэй өдрийн хүрээнд тус сумын удирдлага болон төрийн байгууллагын удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулж тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга зам, хүний эрхийн нөхцөл байдлын талаар санал солилцож, хэлэлцүүлэг өрнүүлж, төрийн албан хаагчдад "Хүний эрхэд суурилсан хандлага" сэдэвт сургалт зохион байгуулсан. Түүнчлэн Нэгдсэн эмнэлэг, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс-423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги, Сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагаа болон камерын хяналтын нөхцөл байдалтай танилцаж, Ерөнхий боловсролын Орхон цогцолбор сургууль, сургуулийн дотуур байранд удирдамжтай хяналт шалгалт хийж, тус сумын хууль хяналтын байгууллагуудын төлөөлөл болох Сум дундын Шүүхийн Тамгын газар, Сум дундын Прокурорын газар, Сум дундын Цагдаагийн хэлтэс, Шүүхийн Шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс-423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн удирдлага, албан хаагчидтай уулзалт, хэлэлцүүлэг өрнүүлж, Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, багш, ажилтнууд, Музейн алба хаагчдад хүний эрхийн мэдлэг олгох сургалт, иргэд, олон нийтийн төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулж, санал хүсэлтийг нь сонсон, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, өргөдөл, гомдол хүлээн авах зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулсан.

Дээрх арга хэмжээний үеэр гарсан санал, хүсэлт, хяналт шалгалт, хүний эрхийн нөхцөл байдалд хийсэн дүгнэлтэд үндэслэн цаашид хүний эрхийн аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, бодлогын түвшинд анхаарч ажиллах шаардлагатай дараах нөхцөл байдал байна. Үүнд:

1. Хархорин сумын Сум дундын цагдаагийн хэлтэс нь Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах хэсэг, Эрүү, Хэв журам, Замын цагдаа, Төлөвлөлт зохион байгуулалтын албадтай, Хужирт, Бат-Өлзий сумдад цагдаагийн тасаг, хэсэгтэй, Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Есөн зүйл, Өлзийт, Баян-Өндөр сумдыг эрүүгийн хэргийн харьяаллаар нь хариуцан ажиллаж байна.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 25.1 дүгээр зүйлийн 17 дахь хэсэгт "Энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах шаардлагыг Улсын ерөнхий прокурор батална", Улсын ерөнхий прокурорын 2017 оны 06 сарын 27-ний өдрийн А/57 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан Мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах шаардлагын 1.1-т "Мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах шаардлага нь гэрч, хохирогч, шинжээч, сэжигтэн, яллагдагчаас мэдүүлэг авах, нүүрэлдүүлэн байцаах, таньж олуулах зэрэг мөрдөн шалгах ажиллагааны хэвийн явагдах нөхцөлийг бүрдүүлэх, эрүү шүүлт, хүнлэг бус харьцаанаас ангид байх, хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдэнэ" гэж тус тус заасан.

Тус цагдаагийн хэлтэс нь насанд хүрсэн иргэдтэй уулзах, уулзалт, мэдүүлгийн 1 өрөөтэй байх бөгөөд тухайн өрөө нь мөрдөгч болон оролцогч нараас бүрдсэн 3 хүн суух боломжтой, 18м2 хэмжээтэй, гаднын дуу чимээнээс тусгаарлагдсан, агааржуулалт, гэрэлтүүлэг сайтай, хүний анхаарлыг сатаруулахгүй орчныг бүрдүүлсэн, мөрдөгч, мэдүүлэг өгч буй хүн болон мэдүүлэг авах ажиллагаанд оролцож байгаа этгээдүүдийг нэг түвшинд байрлуулсан ширээ болон хөл газарт хүрэхүйц хэмжээтэй сандалтай, нүүр лүү эгц туссан гэрэлтүүлэггүй байхаар зохион байгуулсан, мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах шаардлагыг бүрэн хангасан, прокурорын газрын тусгай зөвшөөрөлтэй байна. Мэдүүлэг өгч буй хүн, мэдүүлэг авах ажиллагаанд оролцож буй этгээдийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор мэдүүлэг өгч буй хүний сандал, ширээг шалнаас бэхлэн шаардлагатай тохиолдолд сэжигтэн, яллагдагчид хэрэглэсэн хөлийн дөнгө, гарын гавыг ширээ, сандал, шалтай холбон бэхэлж болох нөхцөлийг бүрдүүлсэн байгааг сайшаан тэмдэглэж байна.

Харин насанд хүрээгүй хүнээс мэдүүлэг авах тусгайлан бэлдсэн өрөө байхгүй, цаашид сумын Засаг даргын Тамгын газарт нэг өрөөг тохижуулахаар төлөвлөж байгаа гэх мэдээллийг өгсөн. Иймд насанд хүрээгүй хүнээс мэдүүлэг авах өрөөг тус цагдаагийн хэлтсийн байранд хүүхдийн онцлогт тохируулан тохижуулж, стандартын дагуу бэлтгэн зохих зөвшөөрлийг авч ашиглалтад өгөх шаардлагатай байна.

2. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.3 дахь заалтад “орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байр байгуулах саналаа иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах” гэж, мөн зүйлийн 19.1.5 дахь заалтад ”тухайн шатны жилийн төсвийн төсөлд нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байрны урсгал зардал, хамтарсан багийн үйл ажиллагааны зардал, хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон зардлыг тусгаж, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх, гүйцэтгэлийг тайлагнах” гэж бүх шатны Засаг даргын хэрэгжүүлэх чиг үүргийг тус тус хуульчилсан.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1 дэх хэсэгт “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн тухай мэдээлэл хүлээн авсан цагдаагийн байгууллага, сум, баг, хорооны Засаг дарга хүчирхийллийг таслан зогсоох, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг хамгаалах зорилгоор энэ хуулийн 24, 25 дугаар зүйлд зааснаас гадна хүүхдийг нэг цэгийн үйлчилгээний төв, эсхүл түр хамгаалах байранд хүргэх арга хэмжээг авна” гэж хуульчилсан. Мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.4.1 дэх заалтад “хохирогч, түүний гэр бүлийн гишүүдийн аюулгүй байдлыг шалгах, хуульд заасан журмын дагуу аюулын зэргийн үнэлгээ хийж, түүнийг үндэслэн хохирогчийг нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байранд хүргэх, боломжтой бол төрөл, садан, ойр дотно хүний түр хамгаалалтад өгөх” гэж Цагдаагийн албаа хаагчийн гэр бүлийн хүчирхийллийг таслан зогсоох зорилгоор явуулах ажиллагааг хуульчилсан. Цагдаагийн хэлтсийн нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах болон албан хаагчидтай хийсэн уулзалт, ярилцлагын үед түр хамгаалах байргүйгээс гэмт хэрэг, зөрчлийн дуудлагын үеэр гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч иргэдийг байрлуулах шаардлага гардаг хэдий ч зориулалтын байр байхгүйн улмаас хохирогчдыг хамгаалалтад авахад хүндрэлтэй байдал үүсдэг тухай дурдаж байсан бөгөөд үүнээс шалтгаалан хүний эрхийн зөрчил гарах нөхцөл бүрдсэн байгаад анхаарал хандуулж, тус суманд хохирогчийг тодорхой хугацаагаар байрлуулан Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд заасан үйлчилгээ үзүүлэх зориулалт бүхий стандарт хангасан түр хамгаалах байр бий болгох шаардлагатай байна.

3. Шүүх шинжилгээний тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх хэсэгт ”Хүний биед хийх шинжилгээг шинжилгээ хийх болон шинжилгээ хийлгэх этгээдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хангасан орчин, нөхцөлд хийнэ” гэж хуульчилсан.

Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн шүүх шинжилгээний төвийн Хархорин сумын Шүүх шинжилгээний хэсэг нь мэргэшсэн шинжээч, хэргийн газрын үзлэгийн мэргэжилтэн, шинжээч эмч, туслах ажилтан гэсэн 4 хүний орон тоотойгоор чиг үүргийн хүрээнд Хархорин сум болон харьяа 6 сумдын хэмжээнд гарсан гэмт хэргийн газрын үзлэг, шинжилгээнд мэргэжилтнээр оролцож, шүүхийн шинжилгээ хийж дүгнэлт гарган, үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус Шүүх шинжилгээний хэсэг нь Цагдаагийн хэлтсийн нэгдүгээр давхарт нэг хаалгаар дамжиж, орж гардаг тус бүр 12 м2 хэмжээтэй 2 өрөөнд үйл ажиллагаа явуулж байх бөгөөд өрөө тус бүрд

2 албан хаагч сууж ажилладаг байна. Нэг өрөөнд нь эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн ор байрлуулан шаардлага хангахгүй орчинд үзлэг, шинжилгээ хийж байгаа нь шүүх шинжилгээний үйл ажиллагаанд баримтлах зарчимд нийцэхгүй байна.

Тус Шүүх шинжилгээний хэсгийн Мэргэшсэн шинжээч, цагдаагийн хошууч Ө.Батжаргал "Сумын хэмжээнд балансаас баланст шилжүүлэн авах байр байхгүй. Тэгээд ч орон нутгийн өмчийг төрийн өмч рүү шилжүүлэх боломжгүй байдаг. Байрны асуудал шийдвэрлэгдлээ гэхэд засвар үйлчилгээ, урсгал зардал тусгагдаагүй учраас ашиглах боломжгүй. Аймаг, сумын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нарт танилцуулсны үндсэн дээр 2025 оны намар Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлэг шинэ байранд нүүж орохоор хуучин эмнэлгийн байрны 1 дүгээр давхарт 4 өрөө шийдвэрлэхээр болсон. Уг байрны 1 дүгээр давхар нь иж бүрэн засвар тохижилт хийгдсэн амбулаторийн үзлэг шинжилгээ хийгддэг хэсэг юм. Мөн Бүсийн төвийн 2026 оны төсвийн төсөл, 2027-2028 оны төсвийн төсөөлөлд хэсгийн байрны урсгал зардлыг тусгаж саналыг хүргүүлсэн" гэх мэдээллийг өгсөн.

Шүүх шинжилгээний тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.1 дэх заалтад "алба, нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан шинжилгээний байгууллагыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах" гэж, 53.1.2 дахь заалтад "шинжилгээний байгууллагын хүний нөөцийн бодлого боловсруулах, ...тэдний ажиллах нөхцөл, хөдөлмөр хамгаалал, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх" гэж, 53.1.3 дахь заалтад "шинжилгээний байгууллагыг техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх" гэж Шүүх шинжилгээний төв байгууллагын чиг үүргийг, Шүүх шинжилгээний тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.1.1 дэх заалтад "шинжилгээний байгууллагын үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд нэгтгэн зохион байгуулж, захиргааны болон мэргэжлийн удирдлагаар хангах", мөн зүйлийн 55.1.7 дахь заалтад "шинжилгээний байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах санхүү, хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх" гэж Шүүх шинжилгээний төв байгууллагын даргын бүрэн эрхийг тус тус хуульчилсан. Мөн Засгийн газрын Агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.4 дэх заалтад "агентлагийн хэтийн болон дунд хугацааны стратегийн төлөвлөгөө, үндсэн чиглэл, төсвийн төслийг хуульд заасан нөхцөл, үндэслэлээр хугацаанд нь боловсруулж, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид оруулах" гэж, 7.1.7 дахь заалтад "хүний эрх, эрх чөлөөг хангах эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх арга хэмжээ авах" гэж агентлагийн нийтлэг эрхлэх асуудлыг тус тус хуульчилсан.

Иймд Монгол Улсын Үндсэн хууль, Олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх, эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах болон хувийн нууцтай байх эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн 2025 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 07/33 дугаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүний зөвлөмжийг Шүүх шинжилгээний ерөнхий газарт хүргүүлсэн.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.17 дахь заалтад аймгийн Засаг даргын бүрэн эрхийг "сумдын үйл ажиллагаа хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих" гэж, мөн хуулийн 72 дугаар зүйлийн 72.1.1 дэх заалтад "хууль тогтоомжийг биелүүлэх ажлыг зохион байгуулахдаа яам, агентлагтай хамтран ажиллах, үйл ажиллагаагаа уялдуулан зохицуулах" гэж, 72.1.2 дахь заалтад "шаардлагатай гэж үзвэл Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд заасан журмын дагуу харьяалах нутаг дэвсгэрийн салбарын болон салбар хоорондын бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхдээ тухайн орон нутгийн хэрэгцээ шаардлагыг тусган хамтарсан шийдвэр гаргаж, биелэлтийг зохион байгуулах" гэж тус тус Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга яам, агентлагтай харилцах харилцааг хуульчилсан.

Тус Шүүх шинжилгээний хэсгийг стандартын шаардлагад бүрэн нийцсэн хүртээмжтэй, ажлын байранд нүүлгэн шилжүүлэх, эмнэлгийн хэрэгцээт техник, тоног төхөөрөмжийг шаардлага хангасан зориулалтын өрөөнд байршуулж үзлэг, шинжилгээ хийж хэвших зэрэг хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үе шаттай арга хэмжээ авах шаардлагатай байна.

4.Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлэг нь анх 1956 онд байгуулагдсан бөгөөд 2003 оноос эхлэн Нэгдсэн эмнэлгийн статустайгаар улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн зургаан Нэгдсэн эмнэлгийн нэг юм. Тус эмнэлэг нь Өвөрхангай аймгийн Хужирт, Бат-Өлзий, Булган аймгийн Рашаант, Архангай аймгийн Хашаат, Хотонт зэрэг сумдын нийтдээ 36 мянга орчим хүн амд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг хүргэж байна. Тус эмнэлэг нь нийт гурван блок барилгаас бүрдэх бөгөөд төв байр нь гурван давхар, уламжлалтын тасаг болон сэргээн засах эмчилгээний төв нь 1 давхар бүхий хуучны байр байна. Үүнээс харахад барилга байгууламжийн төлөвлөлт, ашиглалт нь хүний эрхэд суурилсан, хүртээмжтэй, аюулгүй орчны шаардлагыг бүрэн хангаж чадахгүй байгаа нь тодорхой ажиглагдаж байна. Түүнчлэн хэвтэн эмчлүүлэх тасагт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ариун цэврийн өрөөг төлөвлөөгүй нь эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмж, тэгш байдалд сөргөөр нөлөөлж байна. Тус суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 100 ор бүхий шинэ эмнэлгийн барилга баригдаж байгаа бөгөөд барилгын ажил одоогийн байдлаар 90 хувийн гүйцэтгэлтэй үргэлжилж байна. Тус барилгыг 2025 оны аравдугаар сард ашиглалтад оруулахаар төлөвлөсөн байна.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.16 дахь заалтад ... нэгдсэн эмнэлэг, ... спортын цогцолборын барилга байгууламж, хөдлөх хөрөнгийн ашиглалт, засвар нь аймгийн хариуцах чиг үүрэгт хамаарна гэж заасан.

Гадаад орчны хувьд эмнэлгийн эдэлбэр газрын зохион байгуулалт хангалтгүй, ногоон байгууламж ховор, үйлчлүүлэгчдийн амрах, түр салхилах зориулалт бүхий сүүдрэвч, сандал хүрэлцээгүй, зам талбай нь шороон хучилттай, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан налуу зам болон бусад хөдөлгөөний дэд бүтцийн шийдлүүд нь стандартын шаардлагыг хангаагүй байна. Налуу замуудын налалтын хэмжээ, гулсахаас хамгаалах бүтэц, хашлага, чиглүүлэгч тэмдэг тэмдэглэгээ дутагдалтай байгаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй үйлчлүүлэгчдэд хүндрэл учруулж, тэдгээрийн эрхийг зөрчихөд хүргэж болзошгүй байна.

Дотоод орчны хувьд хүүхдийн тусламж үйлчилгээний өрөө нь хүүхдийн сэтгэлзүйн онцлогт нийцсэн зураг, дүрслэл, тохижилтгүй, тоглоомын орчин бүрдээгүй, үйлчилгээний өрөөнүүдийн хаяг, тэмдэглэгээ нь харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан брайл үсгээр бичигдээгүй байна. Хэвтэн эмчлүүлэх тасаг нь барилгын хоёрдугаар давхарт байрлаж байгаа хэдий ч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чөлөөтэй, аюулгүй зорчих нөхцөл бүрдээгүй, мөн тус тасгийн дотоод орчин нь муу, ханын өнгө гандсан, хөгцөрсөн, тавилга эдэлгээ муутай, халдвар хамгааллын аюулгүй байдлыг хангах нөхцөл хангалтгүй байна.

Иймд тус эмнэлгийн дотоод болон гадаад орчны нөхцөл байдалд тулгуурлан, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг хүний эрхэд суурилсан, тэгш хүртээмжтэй байдлаар, тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоо, хэрэгцээ шаардлагыг ханган хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс шинээр барьж буй эмнэлгийн барилгыг төлөвлөсөн хугацаанд ашиглалтад оруулах талаар Эрүүл мэндийн яам болон холбогдох байгууллагуудад бодлогын түвшинд уламжилж, хэрэгжилтийг хангуулах шаардлагатай байна.

Тус эмнэлэг нь санхүүжилтийн хувьд төрөөс худалдан авсан тусламж, үйлчилгээний гүйцэтгэлд үндэслэн санхүүждэг байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгогдож буй санхүүжилт нь эмнэлгийн үйлчилгээний төрөл, хүрээ, гүйцэтгэлийн чанар болон баталгаажсан тоон үзүүлэлтэд тулгуурлан тооцогддог байна.

Хархорин сум нь нийт 8 багтай, орон нутгийн төвлөрөл ихтэй суурин газар бөгөөд тус сумын Нэгдсэн эмнэлэг нь зөвхөн хоёрдогч шатлалын бус, анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг давхар үзүүлж байна. Гэвч энэхүү үүрэг хариуцлагатай нь уялдаж санхүүгийн дэмжлэг бүрэн хангагдахгүй байгаа нь анхаарал хандуулах шаардлагатай тулгамдсан асуудал болоод байна. Тодруулбал, тус эмнэлэг анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй ч энэ хүрээнд үйлчилгээ авсан нэг хүнд ногдох хувьсах зардлын санхүүжилтийг олгодоггүй байна. Энэ нь эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний шатлалын ангилал, санхүүжилтийн хуулийн зөрүүтэй холбоотой бөгөөд тухайн санхүүжилт нь өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хуваарилагддаг. Уг санхүүгийн зөрүүгээс үүдэн эмнэлгийн хэвийн үйл ажиллагаанд хүндрэл үүсэх, анхан шатны тусламжийг хүртээмжтэй, чанартай хүргэхэд

саад болж, эрүүл мэндийн үйлчилгээний тогтолцооны тэгш бус байдал бий болох эрсдэлтэй байна.

Эмнэлгийн санхүүжилтийн хүрэлцээ хязгаарлагдмал байгаа нь эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж, чанартай тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхэд эрсдэл учруулж болзошгүй тул уг асуудлыг орон нутгийн түвшинд яаралтай авч үзэх шаардлагатай байна.

5. Төрийн захиргааны, үйлчилгээний болон улс төрийн албан тушаал эрхэлдэг төрийн алба хаагчид орон нутгийн нэмэгдэл олгох журмыг Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 82 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан. Төрийн албан хаагчдад орон нутагт ажилласны нэмэгдлийг олгоход шаардагдах хөрөнгийг батлагдсан төсөвтөө багтаан хэрэгжүүлэхийг Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгаж, тогтоолыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхийг даалгасан. Тус журмын 2.3-т "Орон нутагт ажилласны нэмэгдлийг тухай орон нутгийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд орон нутгийн болон улсын төсвийн байгууллагын төрийн захиргааны, үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчид нэмж олгох асуудлыг аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал ... тухайн жилийн орон нутгийн төсөвтөө тусган шийдвэрлэж болно" гэж заасан.

Орон нутгийн хүний эрхийн нөхцөл байдал, тулгамдсан асуудлын талаар сумын иргэдтэй нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Тус хэлэлцүүлэгт сумын 60 гаруй иргэд оролцож, орон нутгийн хүний эрхийн нөхцөл байдал, тулгамдсан асуудлын талаар санал хүсэлтээ нээлттэй ярилцсан бөгөөд Комиссын төлөөлөл болон Хархорин сумын Засаг дарга Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга нар оролцож, иргэдийн асуултад хариулж, санал хүсэлтийг сонссон. Энэ үер Хархорин сумын босоо удирдлагатай байгууллагын 21 төрийн албан хаагчдаас орон нутгийн нэмэгдлийг ЗДТГ-ын албан хаагчдтай адил, тэгш олгоогүй, ялгавартай хандаж байгаа талаар санал, хүсэлт гаргасан бөгөөд тус сумын удирдлагуудад энэхүү хүсэлтээ удаа дараа гаргаж байгаа боловч шийдвэрлэж өгөөгүй тухай дурдаж байсан.

Төрийн албан хаагчдыг орон нутагт ажиллах сонирхлыг нэмэгдүүлэх, төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх зорилтын хүрээнд төрийн захиргааны, үйлчилгээний болон улс төрийн албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчид орон нутагт ажилласны нэмэгдэл олгох журмын хэрэгжилтийг Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.17 дахь заалтад заасан бүрэн эрхийн хүрээнд тус суманд хангуулж, хяналт тавих шаардлагатай байна.

6.Ерөнхий боловсролын Орхон цогцолбор сургууль нь 2024-2025 оны хичээлийн жилд хичээлийн 3 байр, 1 дотуур байртай нийт 1064 сурагч, 97 багш, ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна. Сургуулийн А, Б байр нь 1979 онд, В байр 2009 онд тус тус ашиглалтад оржээ. Шинээр 320 хүүхдийн багтаамжтай, хичээлийн байрын өргөтгөлийн барилгыг улсын төсвийн 7,4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 70%-ийн гүйцэтгэлтэй гүйцэтгэж байна. Дээрх байр ашиглалтад орсноор В байранд хичээллэж байгаа бага сургуулийн сурагчид шилжин орохоор төлөвлөжээ.

Сургуулийн гадаад, дотоод орчны аюулгүй байдал бүрэн хангагдаагүй тухайлбал гэрэлтүүлэг хангалтгүй, зарим худгийн таг бэхэлгээгүй, биеийн тамирын талбайн хашааны тал бүрд осол гэмтлээс сэргийлсэн анхааруулах тэмдэг харагдахуйц газар байршуулаагүй, гадаад дотоод орчны аюулгүй байдлын зураглал байхгүй, эрсдэлийн үнэлгээг улирал тутам хийгээгүй, олон жил ашиглагдаагүй хуучин барилга эзэмшлийн талбайд байгаа, автомашины зогсоол тэмдэг тэмдэглэгээ байхгүй, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаагүй, галын аюулгүй байдлын үнэлгээ дүгнэлт байхгүй байна мөн камерын хяналт хүрэлцээгүй, хичээлийн Б байранд камерын хяналтгүй, В байр 2 камертай, дотуур байрны гадаад дотоод орчныг бүхэлд нь хянаж, хүүхдийн аюулгүй байдалд хяналт тавих нөхцөл хангагдаагүй байна. Энэ нь Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/239 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан "Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам"-ын 3.4.1, 3.4.3 дахь заалтыг тус тус зөрчиж байна. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд аймгийн Боловсролын газар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг жил бүр хийж, үр дүн бүхий тайланг

6 дугаар сарын 1-ний дотор боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ гэж зохицуулсан.

Дотуур байрын дотоод орчин нөхцөл, өрөө тасалгаа, танхим, ариун цэврийн өрөөний тохижилт, ахуй хэрэглэлээр хангах асуудлыг зохих түвшинд шийдвэрлүүлсэн байна. Тухайлбал: 180 сая төгрөгийн төсөвт өртгөөр дээврийн засвар, гадна фасад завсарласан, олон улсын байгууллагад төсөл боловсруулан хүргүүлж 42 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хүүхэд хөгжлийн өрөө, амьдрах ухааны танхимыг тохижуулж, агшин зуурын халаагч, угаалгын машин, суурин компьютер, принтер, тоглоом наадгайгаар хангасан байгаа нь сайшаалтай хэдий ч зөөлөн эдлэл шинэчлэх, өрөөнүүдийн хаалгыг шинэчлэх, байрын хүүхдүүдийн амрах өрөөнд засвар хийх, номын санг ном гарын авлагаар хангах, камерын тоо, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.

Хүүхэд хамгааллын тухай хуулиар "Боловсролын салбар дахь хүүхэд хамгааллын бодлогыг тухайн байгууллагад хэрэгжүүлэхдээ хөтөлбөр, төлөвлөгөө гарган, мөрдөж ажиллана" гэж хуульчилсан. Мөн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаллын сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн "Хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх үлгэрчилсэн заавар батлах тухай" А/110 дугаар тушаалыг баталсан. Гэвч хүүхэд хамгааллын бодлогыг Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд нийцүүлэн баталж мөрдүүлээгүй, хүүхэд хамгааллын төлөвлөгөөг баталсан боловч гүйцэтгэлийн явцыг үнэлээгүй, ялгаварлан гадуурхалт, ялгаатай байдлын талаарх хүүхдийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, үе тэнгийн дээрэлхэлтийг зогсоох, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулаагүй, хүчирхийлэл, үе тэнгийн дээрэлхэлтийн талаар гомдол, мэдээлэл хүлээн авах нээлттэй суваг ажиллуулсан гэх боловч ямар хэлбэрээр ажиллуулсан, бүртгэгдсэн мэдээллийн тоо, түүний мөрөөр авсан хариу арга хэмжээний талаар нэгдсэн мэдээлэл байхгүй байна. Гэмт хэрэг зөрчилд холбогдсон сурагч 2023-2024 онд 2, 2024-2025 оны хичээлийн жилд 8 байна гэсэн мэдээллийг нийгмийн ажилтан өгсөн боловч шуурхай тусламжийн болон хамгаалах нөхөн сэргээх үйлчилгээнд хамруулсан мэдээлэл байхгүй байна. Түүнчлэн хүний хувийн эмзэг мэдээллийг ашиглах, боловсруулах, хадгалах журамгүй байна.

Дээр дурдагдсан үйл баримтыг үндэслэн Хархорин сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдын эрүүл, аюулгүй орчинд сурч боловсрох эрх зөрчигдөж болзошгүй гэж дүгнэж байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 2 дахь заалт, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 3 дугаар зүйл, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэгт "Хүүхэд эрүүл өсөж бойжих, аюулгүй орчинд амьдрах, аливаа хүчирхийллээс ангид байх эрхтэй" гэж заасан. Түүнчлэн Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1 дэх заалтад "хүүхэд хамгааллын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Засгийн газар, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг хангах" гэж, мөн зүйлийн 39.1.2 дах заалтад "тухайн шатны жилийн төсвийн төсөлд хүүхэд хамгааллын санхүүжилтийг тусгах" гэж, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.3 дахь заалтад "тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар тухайн жилд хүүхдийн эрхийг хангах үйл ажиллагаанд шаардагдах төсвийг батлуулж, хэрэгжүүлэх, үр дүнг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тайлагнаж, олон нийтэд мэдээлэх" гэж, мөн зүйлийн 17.1.4 дэх заалтад "хүүхдэд зориулсан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, сургалт, хүмүүжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээдийг дэмжих, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавина" гэж Засаг даргын чиг үүргийг тус тус хуульчилсан. Мөн Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.17 дахь заалтад сумын сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, соёлын төв, номын сан, биеийн тамир, спортын барилга байгууламж, хөдлөх хөрөнгийн ашиглалт, засвар нь сумын хариуцах чиг үүрэгт хамаарна гэж заасан.

Дээрх нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон Комиссын гишүүний дараах Зөвлөмжийг Танд хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хархорин сумын сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн байранд насанд хүрээгүй хүнээс мэдүүлэг авах өрөөг Улсын ерөнхий прокурорын 2017 оны 06 сарын 27-ний өдрийн А/57

дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан Мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах шаардлагад бүрэн нийцүүлэн ашиглалтад өгөх;

2. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3 дахь заалтад "хүн амын тоо, гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг харгалзан орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байр байгуулах" гэж заасан тул Сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн түр хамгаалах байрны төсвийг шийдвэрлэж, Хархорин сумын ЗДТГ-ын байрнаас тусдаа стандартад нийцүүлэн байгуулах;

3. Өвөрхангай аймгийн Бүсийн шинжилгээний хэлтсийн Хархорин сумын Шүүх шинжилгээний хэлтсийг стандартын шаардлагад нийцсэн, хүртээмжтэй, ажлын байраар хангахад дэмжлэг үзүүлэх;

4. Тус сумын Нэгдсэн эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг хариуцах бүтэц (өрхийн ЭМТ эсхүл Нэгдсэн эмнэлэг)-ийг албан ёсоор тогтоох, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн, аймгийн Засаг даргын захирамжаар зохих санхүүгийн зохицуулалт хийж тус сумын хүн амд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийг тогтвортой, чанартай, тэгш хүртээмжтэй үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх;

5. Хархорин сумын босоо удирдлагатай байгууллагын төрийн албан хаагчдын орон нутагт ажилласны нэмэгдлийг олгох асуудлыг сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлж, шийдвэрлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

6. Ерөнхий боловсролын Орхон цогцолбор сургуульд Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/239 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан "Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам"-ын хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих;

7. Ерөнхий боловсролын Орхон цогцолбор сургуулийн Дотуур байрны барилгын дотор засвар, үйлчилгээ хийх төсөв хөрөнгийг шийдвэрлэж, Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрын орчин, үйлчилгээ ерөнхий шаардлага MNS 6781:2019 стандартын шаардлагыг хангуулах, хяналт тавих, гадна орчныг хүүхдэд аюулгүй болгох;

8. Ерөнхий боловсролын Орхон цогцолбор сургуулийн дотуур байрын камерын тоо, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, зөөлөн болон хатуу эдлэлийг шинэчлэх, худалдан авалт хийхэд шаардагдах төсвийг шийдвэрлэх;

9. Харьяа нутаг дэвсгэртээ боловсролын салбар дахь хүүхэд хамгааллын бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавих, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1, 39.2 дахь хэсэгт заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

10. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлд аймгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг татан оролцуулах, ялангуяа алслагдсан сумдад мэдээлэл түгээх чиглэлээр Сумдын Засаг даргын Тамгын газрууд, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Иймд Комиссын гишүүний зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын Засаг дарга Б.Бямба-Эрдэнэд.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД